

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6224

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – שירות מילואים לחברי כנסת),
התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 7 בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951¹, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) ביקש חבר הכנסת להתנדב לשירות מילואים, יפנה לראש אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל (להלן – ראש האגף) בבקשה מנומקת; ראש האגף ידון בבקשה ויפעל לשיבוץ חבר הכנסת בתפקיד מתאים לתקופה שיראה לנכון או ידחה את הבקשה בשל נסיבות המקרה וצורכי הצבא; ראש האגף יודיע לחבר הכנסת על החלטתו המנומקת בתוך 14 ימים מיום הפנייה."

דבר הסבר

סעיף 7 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951, קובע כי חבר הכנסת פטור משירות סדיר אך אינו פטור משירות מילואים. החוק אינו כולל פירוט כלשהו לגבי שיבוץ חברי כנסת לשירות מילואים והגורם המוסמך להחליט בדבר, ובפועל, לפי פקודות הצבא, חברי הכנסת משובצים לר"ם 80 והצבתם ביחידת מילואים מחייבת אישור של ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (להלן – אכ"א).

בתקופות חירום ומשבר, ישנם חברי כנסת המבקשים להביע את מחויבותם למדינה גם מעבר לתפקידם הפרלמנטרי, דרך בקשה להתנדב לשירות מילואים, מתוך תחושת שליחות ואחריות לביטחון ישראל.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את מנגנון ההתנדבות לשירות מילואים ולהבטיח כי בקשת חבר הכנסת להתנדב תיבחן באופן מיידי ובכובד ראש בידי ראש אכ"א, אשר יפעל לשיבוץ חבר הכנסת בתפקיד מתאים ולתקופה שיראה לנכון. ראש אכ"א רשאי אף להחליט על דחיית בקשת חבר הכנסת בשל נסיבות המקרה וצורכי הצבא, ובמקרה כזה יהיה עליו למסור תשובה מנומקת לחבר הכנסת בתוך 14 ימים מיום הפנייה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 228.

ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)